

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1852/2535

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง ยุ พดี แซ่โล้ว หรือ อรุณวราภรณ์

โจทก์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตา คลีใจฮวดเส็ง กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1490 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 287

การที่จำเลยที่ 2 สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์โดยผู้ร้องยินยอมและให้ผู้ร้องสามารถเบิกจ่ายจากบัญชีได้และจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้แก่โจทก์ ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องร่วมกันกระทำการดังกล่าวเพื่อนำเงินมาลงทุนทำการค้าขายพืชไร่ร่วมกัน ถือว่าเป็นหนี้ร่วมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490(3)จำเลยที่ 2 กับผู้ร้องต้องร่วมกันรับผิดชอบ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอถอนส่วนของผู้ร้องจากทรัพย์สินพิพาท.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ย ศาลพิพากษายอมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 13,955,609.92 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี หาก

จำเลยทั้งสามผิदनัยยอมให้โจทก์บังคับคดีทันทีโดยยอมให้โจทก์ยึดทรัพย์สินจำนอง และทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาด ภายหลังจำเลยทั้งสามไม่ ชำระโจทก์จึงขอออกหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินน.ส.3 และ ที่ดินมีโฉนดโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ระหว่างอยู่กินด้วยกันมีสินสมรสคือที่ดินมีโฉนดและที่ดินน.ส.3 ที่ตำบลตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึด ทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนของผู้ร้องคนหนึ่ง ผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้โจทก์และมิได้ ผูกพันเกี่ยวข้องกับจำเลยทั้งสามในการที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ร้องจึงขอให้กันส่วนทรัพย์สินของ ผู้ร้องไว้คนหนึ่งแล้วจึงนำเอาทรัพย์สินเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 อีกคนหนึ่งออกขาย ทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้ต่อโจทก์ และนำที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองไว้ นั้น ได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง และจำเลยที่ 2 ได้นำเงินที่ได้จากการเบิกเงินเกินบัญชีไปประกอบธุรกิจการค้าหาราย ได้มาจัดกิจการอันจำเป็นในครอบครัวและนำมาหมุนเวียนทางการค้าตามปกติกับผู้ ร้องร่วมกันจึงเป็นหนี้ร่วม ผู้ร้องไม่อาจขอกันส่วนได้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องอ้างว่าแยกกันอยู่กับจำเลยที่ 2 ตั้งแต่ปี 2518 แต่ก็
ไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนหย่าขาดจากการสมรสแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าผู้ร้องกับ
จำเลยที่ 2 ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ในการทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 2 ทำ
ไว้ต่อธนาคารโจทก์ก็มีผู้ร้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อยืนยันในการทำสัญญาตามหนังสือ
ยินยอมเอกสารหมายเลข จ.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีจำเลยที่ 2 ให้ไว้ว่า ให้จำเลยที่ 2 หรือผู้ร้องคนใดคนหนึ่งสามารถเบิกจ่ายเงิน
จากบัญชีได้ โดยบุคคลทั้งสองได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อธนาคารโจทก์และผู้ร้อง
เป็นผู้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนจำนองตามหนังสือยินยอมเอกสารหมายเลข จ.2
ด้วยเมื่อตรวจดูลายมือชื่อของผู้ร้องในใบแต่งตั้งนายความและในคำเบิกความเป็น
พยาน ปรากฏว่าผู้ร้องลงลายมือชื่อ 2 แบบ คล้ายกัน เปรียบเทียบกับลายมือชื่อใน
ช่องภรรยาผู้ให้ความยินยอมในเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 และลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย
เช็คเอกสารหมายเลข จ.5 แล้ว ปรากฏว่าลักษณะและลีลาการเขียนคล้ายกันมาก เชื่อว่า
เป็นลายมือเขียนของบุคคลเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพยานหลักฐานของผู้
ร้องกับของโจทก์แล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุผลมั่นคงดีกว่าข้อเท็จ
จริงในส่วนนี้จึงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในเอกสารหมายเลข
จ.1 และ จ.2 และส่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ 2 เพื่อชำระ
หนี้ค่ารถบรรทุกนายเชิดชัยตามเช็คเอกสารหมายเลข ร.14 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 509/2526 ของศาลชั้นต้นจริง การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและ
ให้ผู้ร้องสามารถเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้ด้วยและจำนองทรัพย์สินไว้แก่โจทก์
ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องร่วมกันกระทำการดังกล่าวเพื่อนำเงินมา
ลงทุนทำการค้าขายพืชไร่ร่วมกัน ถือว่าเป็นหนี้ร่วมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่ง
สามีภรรยาทำด้วยกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490(3) จำเลย
ที่ 2 กับผู้ร้องต้องร่วมกันรับผิดชอบ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอถอนส่วนของผู้ร้องจากทรัพย์สิน
พิพาท"

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>